CONTRATO OCS Nº 035/2022
CONTRATO SAP Nº 4400004917

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E CLARO S.A., NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **CLARO S.A.**, com sede na Rua Henri Dunant, nº 780 – Torre A e Torre B – Santo Amaro, CEP: 04.709-110 – São Paulo, Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 40.432.544/0001-47, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 004/2022 - **BNDES**, autorizado em 31/01/2022, por intermédio da IP ATI/DESET nº 002/2022, de 28/01/2022, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101300003, centro de custo nº CCTI, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de comunicação por Voz, SMS e Dados, nas modalidades local, longa distância e roaming internacional, através de linhas do Serviço Móvel Pessoal (SMP) com cessão, a título de comodato, de dispositivos móveis tipo *smartphones*, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 18 (dezoito) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, até o limite de 36 (trinta e seis) meses.

Parágrafo Primeiro

O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo

Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro

A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO.**

Parágrafo Quarto

Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 1.338.917,28 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do BNDES, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

Parágrafo Sexto
A sociedade líder do Consórcio poderá apresentar um documento fiscal ou equivalente legal para cada consorciado envolvido na execução contratual, proporcionalmente à respectiva parcela na execução do objeto quando permitido pela legislação tributária e desde que observadas as condições previstas nesta Cláusula.

Parágrafo Sétimo
O **BNDES** não efetuará pagamento diretamente em favor do(s) Subcontratado(s).

Parágrafo Oitavo
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;

IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Nono
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Décimo
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Décimo Primeiro
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja

estabelecida, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo Segundo
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado.

Parágrafo Décimo Terceiro
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Quarto
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Quinto
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Sexto
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período mínimo de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 14/02/2022, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato) ou da data do último ato da ANATEL, conforme o caso, e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Serviços de Telecomunicações – IST, divulgado pela ANATEL, acumulado no respectivo período, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento, observando-se as demais disposições fixadas em ato da ANATEL porventura existente, na hipótese de o **CONTRATADO** prestar serviços sob o regime de concessão.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 66.945,87 (sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), que lhe será devolvida após a verificação documprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

Parágrafo Quinto
No caso de Consórcio, somente será aceita uma única garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição, a si ou a qualquer consorciada, de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

b) no caso de subcontratação ou consórcio, o **CONTRATADO** deverá apresentar, ainda, uma DIF para cada subcontratado/consorciado, devidamente preenchida(s) com os respectivos dados e assinada(s) pelo(s) respectivo(s) representante(s) legal(is).

XII. cumprir a Lei n.º 9.472/97, o contrato de Concessão/Autorização assinado com a ANATEL, e demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados.

XIII. fornecer todas as informações necessárias para a utilização do serviço contratado pelo BNDES.

XIV. adotar, sempre que cabível, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

XV. indicar seus dados de endereço, telefone, fax e mensagem de correio eletrônico, mantendo-os atualizados perante o BNDES durante toda a vigência do contrato.

XVI. não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do BNDES ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço.

XVII. agrupar o detalhamento de utilização dos dispositivos móveis em uma única nota fiscal mensal para cada código de área. Caso comprovadamente não seja possível o agrupamento em uma única nota fiscal por localidade, a Contratada deverá acordar com o Gestor do Contrato como será feita a divisão das notas fiscais correspondentes aos serviços e localidades diversos.

XVIII. informar o local do uso, a operadora utilizada no local, as datas e horários de uso do serviço, bem como o volume de dados trafegado por cada dispositivo móvel no período de faturamento, no caso de acesso a dados em roaming internacional.

XIX. coletar os aparelhos cedidos em comodato e realizar o descarte correto dos aparelhos e suas baterias, conforme legislação vigente, quando solicitado pelo BNDES

XX. comunicar ao BNDES, por escrito e com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, a realização de manutenções programadas que possam afetar a prestação dos serviços na Área de Prestação da Contratada.

XXI. identificar seus funcionários com crachás da empresa e informar com antecedência de 48 horas a relação de trabalhadores escalados, nas ocasiões em que estiverem programados serviços no BNDES, observando todas as leis e normas regulamentadoras (NR's) relativas à segurança do trabalho, notadamente as que integrarem as Portarias do Ministério do Trabalho MTB 3.214/78 e MTB 3.751/90, dentre outras aplicáveis à espécie.

XXII. A relação de trabalhadores mencionada no item acima deverá conter:

a) Nome e sobrenome do profissional
b) Número do documento de identificação que será apresentado na portaria do BNDES na ocasião da atividade;
c) Objetivo da visita; e
d) Lista dos ativos que necessitarão ser acessados para a execução da atividade.

XXIII. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz.

XXIV. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do contrato, sendo vedada a divulgação dos referidos

resultados a terceiros em geral e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados.

XXV. devolver recursos disponibilizados pelo BNDES, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato;

XXVI. Durante a fase de encerramento do contrato, atender a todas as solicitações do BNDES, relativas à implantação do novo serviço.

XXVII. Notificar ao BNDES, por escrito, quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto.

XXVIII. Garantir sigilo e inviolabilidade das comunicações realizadas através do serviço desta contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza

sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do BNDES em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como "Controlador de dados" no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro

As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo

Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro

A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo

BNDES, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Fernanda Pereira Goulart, que atualmente exerce a função de Coordenadora de Serviços da ATI/DESET/GEAT, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, quem a estiver substituindo na função;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar o Fiscal do Contrato que auxiliará o Gestor do Contrato no acompanhamento, na fiscalização e na avaliação da execução do objeto;

VI. designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

VII. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VIII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

IX. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;
b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e
c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo BNDES, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo
Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É admitida a subcontratação da parcela do objeto deste Contrato, nos termos previstos no Termo de Referência, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal operação; e
II. atendimento de todas as condições contratuais e requisitos para a subcontratação previstos no Edital e no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato), cabendo ao **CONTRATADO** apresentar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, os respectivos documentos comprobatórios.

Parágrafo Quarto
A subcontratação pode ser realizada com sociedades distintas e de forma simultânea, devendo, em todos os casos, ser relacionada à parcela do objeto autorizada pelo **BNDES**.

Parágrafo Quinto
Caso o **CONTRATADO** opte por subcontratar o objeto deste Contrato, permanecerá como responsável perante o **BNDES** pela adequada execução do ajuste, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas neste Contrato, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da sociedade subcontratada.

Parágrafo Sexto
Aceita, pelo **BNDES**, a subcontratação, o **CONTRATADO** deverá apresentar os Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo VI (Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação) deste Contrato, assinados pelo representante legal e pelos profissionais da sociedade subcontratada envolvidos na execução dos serviços subcontratados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Integrantes do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário

para a sua execução, nos prazos contratuais;

III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

IV. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

V. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 004/2022 - BNDES
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal
Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais
Anexo VI - Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste contrato foram conferidas por Ana Paula Soeiro de Britto, advogada do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

Reputa-se celebrado o presente contrato na data em que for registrada a última assinatura dos representantes do BNDES.

LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS:81364199734
Assinado de forma digital por LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS:81364199734
Dados: 2022.03.16 16:14:45 -03'00'

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2022.03.16 21:05:26 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

LUCIANA DE ALMEIDA PINHEIRO:00024506745
Assinado de forma digital por LUCIANA DE ALMEIDA PINHEIRO:00024506745
Dados: 2022.03.15 17:26:50 -03'00'

CLARO S.A.

Testemunhas:

Assinado digitalmente por Bruno Calvão de Abreu
2022.03.17 11:16:16 -03'00'

Nome/CPF:

LEONARDO DE BARROS CORREIA NEVES:02946589714
Assinado de forma digital por LEONARDO DE BARROS CORREIA NEVES:02946589714
Dados: 2022.02.24 15:37:20 -03'00'

Nome/CPF:

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1 Prestação de Serviços de Comunicação por Voz, SMS e Dados através de linhas do Serviço Móvel Pessoal (SMP) com cessão, a título de comodato, de dispositivos móveis tipo *smartphones*, conforme condições e especificações constantes neste Anexo.

2. DEFINIÇÕES

2.1 Área de Prestação: área geográfica definida no Plano de Serviço, delimitada no Termo de Autorização, na qual a Prestadora do SMP está autorizada a prestar o serviço.

2.2 Área de Registro: área geográfica contínua definida pela ANATEL, onde é prestado o SMP, tendo como limite geográfico uma Área de Tarifação, onde o dispositivo móvel do SMP é registrado.

2.3 Área de Tarifação: área específica, geograficamente contínua, formada por um conjunto de Municípios, agrupados segundo critérios sócio-geoeconômicos, e contidos em uma mesma Unidade da Federação, usada como base para a definição de sistemas de tarifação.

2.4 Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC): é o serviço de telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia.

2.5 Valor de Comunicação (VC) móvel-fixo: valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, pela realização de chamada a Código de Acesso do STFC associado à área geográfica interna à Área de Registro de origem da chamada.

2.6 Valor de Comunicação (VC) móvel-móvel: valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, pela realização de chamada a Código de Acesso do SMP associado à área geográfica interna à Área de Registro de origem da chamada.

2.7 Valor de Comunicação 2 (VC2): valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, pela realização de chamada a Códigos de Acesso do SMP e do STFC associados à área geográfica externa à Área de Registro de origem da chamada, dentro da Área de Prestação da operadora do SMP.

2.8 Valor de Comunicação 3 (VC3): valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, pela realização de chamada a Códigos de Acesso do SMP e do STFC associados à área geográfica externa à Área de Registro de origem da chamada, fora da Área de Prestação da operadora do SMP.

2.9 Código de Seleção de Prestadora (CSP): é o código de dois dígitos que determina a operadora a ser utilizada em uma chamada de longa distância nacional, onde o formato padrão definido para utilização em território nacional é 0 + CSP + DDD + número do telefone.

2.10 Código de Acesso: conjunto de caracteres numéricos e alfanuméricos estabelecidos em Plano de Numeração, que permite a identificação de Usuário, de dispositivo de uso público ou de serviço a ele vinculado.

2.11 Código de Área: também conhecido como código de registro, serve para identificar uma localidade ou um conjunto de localidades e deve ser usado para a realização de ligações de longa distância. Tecnicamente chamado de Código Nacional, ele corresponde a dois caracteres numéricos que identificam uma área geográfica específica. Os códigos estão definidos no Plano Geral de Códigos Nacionais, aprovado pela Resolução ANATEL 263/2001.

2.12 Dispositivo Móvel: Dispositivo que utiliza o Serviço Móvel Pessoal e que pode operar quando em movimento ou estacionado em lugar não especificado (no caso, *smartphones*).

2.13 Planilha de Formação de Preços: é o documento a ser utilizado para demonstrar o detalhamento das variáveis que incidem na formação do preço dos serviços, conforme modelo constante dos Anexos I e II da Portaria Normativa nº 1 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, de 6/08/2002.

2.14 *Roaming*: ocorre quando um dispositivo móvel se registra e passa a operar em uma rede celular pertencente a uma Área de Registro diferente daquela em que ele é assinante do serviço.

2.15 Serviço de dados: é o serviço correspondente ao acesso à Internet através dos dispositivos móveis do SMP.

2.16 Serviço Móvel Pessoal (SMP): é o serviço de telecomunicações móvel, terrestre, de interesse coletivo, que possibilita a comunicação entre dispositivos móveis e de dispositivos móveis para outros dispositivos, caracterizado por possibilitar a comunicação entre dispositivos de uma mesma área de registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de interesse coletivo.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1 A Contratada deverá possuir infraestrutura de rede própria e outorga da ANATEL para a prestação do SMP em território nacional, bem como para prover o acesso à Internet às linhas do SMP contratadas pelo BNDES.

3.2 Os serviços de voz, SMS e dados prestados pela Contratada estarão regidos pelas regras definidas pela ANATEL para o Serviço Móvel Pessoal.

3.3 A Contratada deve respeitar os níveis de desempenho e disponibilidade estabelecidos pelas normas da ANATEL vigentes, notadamente o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQ-SMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011, ou outro(s) que venha(m) a substituí-lo.

3.4 Os serviços de voz, SMS e dados prestados pela Contratada serão os seguintes:

3.4.1 Pacote de Serviços em território nacional com ligações locais, ligações de Longa Distância Nacional (LDN), envio de SMS, *roaming* nacional, acesso à caixa postal/secretária eletrônica e franquia de dados, conforme as características descritas no item 3.26.

3.4.2 Ligações de Longa Distância Internacional (LDI) com origem móvel nacional e destino qualquer país/região.

3.4.3 *Roaming* internacional de voz, SMS e dados, conforme características descritas nos itens 3.27 a 3.32.

3.5 O serviço de comunicação por dados deverá ser prestado através da tecnologia 4G (LTE – *Long Term Evolution*) ou tecnologia superior.

3.6 O serviço de comunicação por voz e SMS deverá ser prestado através da tecnologia 3G ou tecnologia superior.

3.7 Será admitida a participação de empresas em consórcio.

3.8 O *roaming* nacional automático para os serviços de voz, SMS e dados será obrigatório, ou seja, a rede da Contratada em território nacional deverá permitir que as linhas contratadas pelo BNDES se registrem e funcionem automaticamente, sem que haja necessidade de configuração do *smartphone* toda vez que ocorrer o registro da linha fora de sua área original.

3.9 Fora do território brasileiro, a Contratada deverá manter acordos com operadoras de outros países a fim de possibilitar o *roaming* internacional de voz, SMS e dados.

3.10 A Contratada realizará o atendimento às solicitações do BNDES através de uma Central de Atendimento (por e-mail e telefone), a fim de que o BNDES

possa fazer consultas e gerenciar operações e serviços relativos às linhas contratadas, conforme descrito no item 8.

3.10.1 É facultado à Contratada disponibilizar, além da Central de Atendimento mencionada no item 3.10, um portal na internet que ofereça os mesmos serviços da Central de Atendimento.

3.11 A qualquer momento no decorrer da vigência do contrato o BNDES poderá realizar o bloqueio e o desbloqueio de facilidades relativas aos serviços de voz, SMS e dados, em uma ou mais linhas contratadas. Os bloqueios e desbloqueios não poderão acarretar em qualquer custo adicional para o BNDES.

3.12 A qualquer momento no decorrer da vigência do contrato o BNDES poderá realizar a ativação ou o cancelamento de uma ou mais linhas, respeitado o limite máximo de 615 (seiscentas e quinze) linhas ativas para uso em *smartphones*. As ativações e cancelamentos de linhas não poderão acarretar em qualquer custo adicional para o BNDES.

3.13 A Contratada deverá providenciar a portabilidade do código de acesso (portabilidade numérica) das linhas do SMP utilizadas pelo BNDES no contrato até então vigente, ficando responsável por todo o processo até a entrega da linha portada e ativada, incluindo as iterações necessárias junto à operadora CLARO, responsável pela prestação dos serviços de telefonia SMP no âmbito do Contrato OCS nº 089/2017 do BNDES.

3.13.1 Caso a operadora CLARO seja a vencedora do certame licitatório, não será realizada a portabilidade e as linhas atualmente em uso pelo BNDES deverão ser migradas para o novo contrato mediante solicitação do BNDES. A incorporação dessas linhas ao novo contrato deverá ser informada oficialmente pela Contratada ao Gestor do Contrato.

3.13.2 Após a migração de todas as linhas, o BNDES passará a realizar os pagamentos dos serviços utilizados pelas linhas migradas apenas através do novo contrato.

3.13.3 No caso de migração entre contratos, a cobrança mensal por linha para o serviço de dados em território nacional ou para o serviço de voz e SMS do SMP (assinatura mensal) será proporcional à quantidade de dias utilizada em cada contrato.

3.14 A quantidade de linhas a ser portada poderá variar de acordo com a quantidade de linhas em uso pelo BNDES na ocasião do início da vigência do contrato. No entanto, estima-se que serão portadas[1]:

3.14.1 548 (quinhentas e quarenta e oito) linhas com código de área 21;

3.14.2 17 (dezessete) linhas com código de área 11;

3.14.3 22 (vinte e duas) linhas com código de área 61;

3.14.4 15 (quinze) linhas com código de área 81.

3.15 As linhas portadas deverão ser entregues com:

3.15.1 Serviço ativo e desbloqueado para envio e recepção de ligações telefônicas e mensagens SMS, tanto na área de registro como em *roaming* nacional;

3.15.2 Identificador de chamada ativado;

3.15.3 Caixa postal ativada;

3.15.4 Serviço de dados em território nacional ativado;

3.15.5 Realização de chamadas internacionais (LDI) bloqueada;

3.15.6 *Roaming* internacional de voz e dados bloqueado;

3.15.7 Envio de mensagens SMS no exterior bloqueado;

3.15.8 Qualquer outro serviço não previsto nesta especificação deverá estar bloqueado.

3.16 Caberá ao BNDES alterar a configuração padrão acima descrita na ocasião da entrega das linhas aos usuários, e posteriormente, conforme as demandas surgidas.

3.17 A listagem com os números das linhas a serem portadas será entregue à Contratada em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato.

3.18 Para cada linha, deve ser respeitado o prazo máximo de 3 (três) dias úteis para a conclusão da portabilidade, conforme estabelecido no Art. 53, I, alínea b, do Regulamento Geral de Portabilidade, aprovado pela Resolução da ANATEL nº 460, de 19 de março de 2007.

3.19 A cobrança da assinatura mensal por linha deverá ser proporcional à sua utilização no(s) mês(es) em que ocorrer ativação ou desativação do serviço para a respectiva linha.

[1] Quantidade de linhas efetivamente em uso em 11 de novembro de 2021.

3.20 Quaisquer serviços cuja ativação não for explicitamente solicitada pelo BNDES deverão ser entregues desativados por padrão. Adicionalmente, a ativação dos serviços só poderá ser realizada pelo Gestor do Contrato ou por pessoas formalmente autorizadas por ele. Em nenhuma hipótese, o usuário da linha poderá ativar serviços junto à Contratada.

3.21 A Contratada deverá impedir a possibilidade de solicitação de serviços não gratuitos através SMS, sejam estes prestados pela Contratada ou por terceiros, pelo usuário da linha. Quaisquer serviços que gerem custos adicionais só poderão ser solicitados pelo Gestor do Contrato ou por pessoas formalmente autorizadas por ele.

3.22 Serviços que deveriam estar desativados por padrão ou por solicitação do BNDES, se utilizados pelos usuários e/ou cobrados indevidamente, serão contestados, devendo a Contratada emitir novo documento de cobrança com os valores corretos e nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo BNDES e a nova data de pagamento.

3.23 As ligações de Longa Distância Internacional e Longa Distância Nacional utilizarão obrigatoriamente o CSP da Contratada.

3.24 Nos casos de ligações para números especiais com prefixo 0300 que não estejam hospedados na Contratada, a cobrança destas ligações deverá adotar preferencialmente o sistema de co-faturamento, ou seja, tais cobranças deverão ser feitas pela Contratada, e não pela empresa que hospedar o número 0300, e sempre pela tarifa apresentada na proposta de preços da Contratada.

3.24.1 Caso a Contratada não tenha viabilidade de adotar esse sistema, deverá informar por escrito ao BNDES na ocasião da assinatura do contrato.

3.24.2 Durante a execução contratual, a Contratada deverá informar por escrito ao BNDES, sempre que houver alteração quanto à possibilidade de adotar este sistema.

3.25 A Contratada não poderá:

3.25.1 Vedar o acesso à *Internet* na modalidade *hotspot* pelos *smartphone*s e suas respectivas linhas;

3.25.2 Limitar artificialmente a taxa de transferência de dados através de QoS, *traffic shaping* ou recurso similar; e

3.25.3 Vedar ou limitar o acesso a redes privadas virtuais (VPN) configuradas e mantidas pelo BNDES em sua rede interna.

3.26 Para cada linha ativa, os serviços de voz, SMS e dados em **território nacional** serão fornecidos através de um Pacote de Serviços com as características abaixo:

3.26.1 Será cobrado, **mensalmente**, um valor em reais fixo (assinatura mensal);

3.26.2 Ligações locais (VC1) **ilimitadas** para qualquer telefone fixo ou móvel de qualquer operadora;

3.26.3 Ligações LDN (VC2 e VC3) **ilimitadas** para qualquer telefone fixo ou móvel de qualquer operadora;

3.26.4 Envio de até 2.000 SMS por mês;

3.26.5 Franquia **mensal** para dados trafegados de, no mínimo, 10 GB[2] (dez *gigabytes*);

a) Ultrapassado o limite da franquia de dados, a Contratada poderá reduzir a taxa de transferência de dados até o fim do ciclo **mensal**, quando a nova franquia deverá estar disponível para uso;

3.26.6 *Roaming* nacional **ilimitado**;

3.26.7 Acesso à caixa postal/secretária eletrônica **ilimitado**;

3.26.8 Caso o BNDES solicite o bloqueio ou desbloqueio de uma linha, o valor mensal deverá ser cobrado proporcionalmente aos dias utilizados no mês do bloqueio/desbloqueio.

3.27 Os serviços de voz, SMS e dados em **território internacional** serão prestados sob demanda por meio da ativação do(s) serviço(s) através da Central de Atendimento descrita no item 3.10.

3.27.1 Os serviços de voz em *roaming* internacional deverão ser faturados por um dos modelos de tarifas previstos nessa especificação técnica (3.29 e 3.30), por pacote ou minuto, respectivamente, conforme selecionado na proposta comercial (Anexo II do Edital).

3.27.2 O serviço de dados em *roaming* internacional será faturado de acordo com um dos modelos de tarifas previstos nesta Especificação Técnica (itens 3.31 e 3.32), por pacote ou *megabyte* trafegado, conforme selecionado na proposta comercial (Anexo II do Edital).

[2] 10.737.418.240 bytes.

3.28 O serviço de SMS em roaming internacional deverá ser faturado por unidade, conforme na proposta comercial (Anexo II do Edital).

3.29 **Modelo A de tarifas de *roaming* internacional de voz:** a Contratada deverá cobrar um valor fixo para cada pacote de uso (com validade mensal), por linha, por região, conforme valores de diária indicados pela Contratada na Planilha 3A na proposta comercial (Anexo II do Edital).

3.29.1 O plano de dados diário oferecido deverá ter franquia mínima de 50 minutos por região (países das Américas, países da Europa e para os demais países).

3.30 **Modelo B de tarifas de *roaming* internacional de voz:** a Contratada deverá cobrar um valor fixo por *minuto*, por linha, por região, e efetuar a cobrança correspondente à quantidade consumidos no período, conforme valores indicados pela Contratada na Planilha 3B na proposta comercial (Anexo II do Edital).

3.31 **Modelo A de tarifas de *roaming* internacional de dados:** a Contratada deverá cobrar um valor fixo para cada dia de uso (com validade diária), por linha, por região, conforme valores de diária indicados pela Contratada na Planilha 4A na proposta comercial (Anexo II do Edital).

3.31.1 O plano de dados diário oferecido deverá ter franquia mínima de 500 MB para países das Américas e países da Europa e 250 MB para os demais países.

3.32 **Modelo B de tarifas de *roaming* internacional de dados:** a Contratada deverá cobrar um valor fixo por *megabyte* trafegado, por linha, por região, e efetuar a cobrança correspondente à quantidade de *megabytes* consumidos no período, conforme valores indicados pela Contratada na Planilha 4B na proposta comercial (Anexo II do Edital).

3.33 Após a assinatura do contrato, o BNDES solicitará a realização de reuniões de planejamento e avaliação, com a participação de integrantes da equipe técnica da Contratada e seu representante, a serem realizadas nas dependências do BNDES ou por videoconferência, conforme determinado pelo Gestor do Contrato.

3.34 Durante as reuniões de planejamento e avaliação, mencionadas no item 3.33, a Contratada e o BNDES definirão em conjunto a estratégia a ser utilizada para a portabilidade das linhas existentes.

4. COBERTURA NO INTERIOR DAS DEPENDÊNCIAS DO BNDES

4.1 A Contratada deverá manter, no interior das dependências do BNDES, um nível de sinal suficiente para a utilização dos serviços de voz e SMS sem perda de qualidade (-100 dBm), em qualquer tecnologia que suporte este tipo de comunicação.

4.2 Os endereços das unidades do BNDES, bem como os tipos de pavimentos utilizados em cada edifício estão descritos na tabela a seguir:

Unidade	Número de andares	Lista de andares	Endereço
Rio de Janeiro	26	Subsolo 2, Subsolo 1, Térreo, Sobreloja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º e 22º andares	Edifício de Serviços do Rio de Janeiro (EDSERJ) Av. República do Chile, 100 – Centro 20.031-917 – Rio de Janeiro/RJ
Brasília	1	12º andar	Centro Empresarial Parque Cidade Setor Comercial Sul, Quadra 09, Torre C, 12° andar 70.308-200 – Brasília/DF
São Paulo	2	2º e 5º andares	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510 – 5º andar – Vila Nova Conceição 04.543-906 – São Paulo/SP
Recife	2	18º e 19º andares	Centro Empresarial Queiroz Galvão - Torre Cícero Dias Rua Padre Carapuceiro, 858 – Boa Viagem 51.020-280 – Recife/PE

4.3 Nas áreas internas em que porventura não exista cobertura para os serviços de voz e SMS (áreas de sombra), a Contratada deverá adotar as medidas corretivas para prover esta cobertura, em até 30 (trinta) dias corridos após solicitação do BNDES.

4.3.1 Durante este prazo de 30 dias, a Contratada não sofrerá penalidades ou ajustes de pagamentos devido à ausência de cobertura.

Ultrapassado este prazo, a Contratada estará sujeita aos ajustes de pagamento descritos no item 12.1.2.

4.4 Serão aceitas quaisquer medidas corretivas que permitam o uso dos serviços de voz e SMS sem perda de qualidade, incluindo soluções que utilizem o acesso à Internet existente nas unidades do BNDES, como *wi-fi calling* e *femtocells*.

4.5 É facultado às Licitantes vistoriar as dependências das unidades do BNDES para avaliar a disponibilidade de seu sinal, caso entendam necessário.

4.5.1 A vistoria deverá ser previamente agendada através do e-mail licitacoes.infra@bndes.gov.br e poderá ser realizada até 2 (dois) dias úteis antes da data da sessão pública do certame.

4.5.2 Durante a vistoria, a Licitante será acompanhada por empregado do BNDES.

4.5.3 Durante a vistoria, a Licitante deverá sanar dúvidas e levantar as eventuais normas e restrições que se aplicariam à eventual instalação de seus equipamentos.

4.6 Será permitida subcontratação para a instalação de equipamentos destinados a prover a cobertura nas dependências do BNDES, se necessário.

4.7 Os equipamentos eventualmente instalados para prover a cobertura nas dependências do BNDES serão de propriedade da Contratada, constituindo um elemento de sua rede SMP, desta forma, estes equipamentos serão mantidos e gerenciados pela Contratada.

4.8 Os equipamentos eventualmente instalados para prover a cobertura nas dependências do BNDES deverão ser certificados, homologados e licenciados pela ANATEL.

4.9 Ao longo da execução do contrato, caso sejam identificadas novas áreas de sombra nas dependências do BNDES, a Contratada deverá adotar as medidas corretivas para prover esta cobertura, em até 30 (trinta) dias corridos após solicitação do BNDES.

4.9.1 Durante este prazo de 30 dias, a Contratada não sofrerá penalidades ou ajustes de pagamentos devido a ausência de cobertura. Ultrapassado este prazo, a Contratada estará sujeita aos ajustes de pagamento descritos no item 12.1.2.

4.10 Qualquer medida corretiva realizada pela Contratada para adequação do nível do seu sinal durante a execução do contrato não poderá gerar ônus ao BNDES.

5. CESSÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA USO PELO BNDES

5.1 Para a prestação dos serviços, a Contratada deverá ceder, em regime de comodato, os *smartphones* e acessórios a serem utilizados pelo BNDES de acordo com o quantitativo definido no item 6.2.

5.2 Os dispositivos móveis, cedidos em regime de comodato para o BNDES durante a vigência do contrato, deverão ser novos e sem uso, fornecidos na caixa original do fabricante lacrada, com todos manuais de utilização e instalação, bem como com todos os acessórios previstos pelo fabricante em seu *kit*.

5.3 A Contratada será responsável pela comunicação entre o aparelho cedido e a sua rede, de modo que a solução de qualquer incompatibilidade envolvendo a rede da Contratada, o *firmware d*os dispositivos cedidos ou os protocolos suportados por estes dispositivos, será de responsabilidade da Contratada.

5.4 Todos os dispositivos cedidos deverão ser entregues ao BNDES desbloqueados.

5.5 **DISPOSITIVOS MÓVEIS DO TIPO SMARTPHONE**

5.5.1 Os *smartphones* cedidos deverão apresentar as seguintes características mínimas:

a) Sistema operacional Android 11 ou superior ou iOS versão mais recente disponível;

a) Serão aceitos *smartphones* com sistema operacional em versão inferior, desde que já esteja disponível, para instalação no smartphone, a atualização oficial do sistema para a versão indicada no item a);

b) Memória interna (armazenamento) de 64 (dezesseis) GB;

c) Câmera com resolução de 12 (doze) megapixels, foco automático, flash, e capacidade de gravar vídeos na resolução de 1920x1080 a 30 quadros por segundo;

d) Dispositivo de geolocalização assistida (A-GPS);

e) Leitor biométrico de impressões digitais ou face;

f) Interface WiFi 802.11a/b/g/n com funcionalidade *hotspot*;

g) Tela colorida, com diagonal medindo no mínimo 6.0 e no máximo 6.8 polegadas, resolução HD (720p) e profundidade de cor de 24 bits (16 milhões de cores);

h) Bateria recarregável, com capacidade para 16 (dezesseis) horas de conversação em redes 3G;

i) Sistema de áudio com alto falante, microfone e viva-voz integrados;

j) *Headset* estéreo com microfone, se parte integrante do kit ou fornecido gratuitamente pela contratada, do mesmo fabricante;

k) Carregador bivolt incluso no kit, se parte integrante do kit ou fornecido gratuitamente pela contratada, do mesmo fabricante;

l) Bluetooth v5.0, com perfil A2DP;

m) Compatível com as redes de telefonia móvel e com as tecnologias de acesso à internet 4G e 3G do Brasil;

n) Caso o sistema operacional seja Android, o dispositivo deve possuir o selo *android enterprise recommended*[3];

o) Peso máximo de 225g incluindo a bateria.

5.5.2 A Licitante deverá informar em sua proposta os modelos e os fabricantes do *smartphone* que poderão ser cedidos, para que o BNDES avalie sua conformidade com as especificações técnicas estabelecidas.

5.5.3 Todos os *smartphones* cedidos deverão ser de mesmo modelo e mesma cor.

6. IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VOZ, SMS E DADOS

6.1 Para cada linha a ser ativada, a Contratada deverá entregar na unidade do BNDES do Rio de Janeiro (EDSERJ):

6.1.1 Um *smartphone* conforme especificação do item 5.5.1; e

6.1.2 Um *simcard* do tipo *flex*, ou seja, um *simcard* nano com adaptadores, de modo que possa assumir qualquer um dos formatos: nano SIM, micro SIM ou SIM.

6.2 Os *smartphones* e os *simcards*, previstos no item 6.1, deverão ser entregues no EDSERJ conforme os prazos abaixo:

6.2.1 Em até 20 (vinte) dias corridos após a assinatura do contrato:

[3] Dispositivos recomendados e validados pelo Google, desenvolvedor do Sistema Operacional Android. A lista de aparelhos compatíveis pode ser encontrada em https://www.android.com/intl/pt-BR_br/enterprise/devices/.

- 03 (três) *smartphones*, que serão utilizados para preparação da infraestrutura do BNDES; e
- É facultado à Contratada fornecer, em caráter provisório, dispositivos usados ou recondicionados para atendimento a este item 6.2.1, desde que sejam do mesmo modelo dos dispositivos que serão entregues em caráter permanente para a prestação dos serviços. Caso os dispositivos cedidos nesta fase sejam usados ou recondicionados, não serão contabilizados no quantitativo citado no item 6.2.2.

6.2.2 Em até 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do contrato:

- A quantidade de *smartphones* e respectivos *simcards* correspondentes ao total de linhas ativadas pelo BNDES no início do contrato, conforme previsto no item 3.14;
- Caso a Contratada tenha entregado dispositivos novos para atendimento ao item 6.2.1, devem ser descontados três *smartphones* do total presente neste item 6.2.2.

6.3 Após a entrega e conferência de todos os dispositivos *smartphones* e seus respectivos *simcards*, enviados pela Contratada conforme o item 6.2, o BNDES emitirá o Termo de Recebimento dos Dispositivos num prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a data de entrega.

6.3.1 Eventuais inconformidades encontradas serão imediatamente repassadas pelo BNDES e deverão ser corrigidas pela Contratada em até 10 (dez) dias corridos após a solicitação do BNDES.

6.4 Caso a vencedora do certame licitatório seja a operadora CLARO, atual contratada para os serviços em tela no âmbito do Contrato OCS nº 089/2017, a migração imediata das linhas para o novo contrato não exime a Contratada da entrega dos dispositivos móveis conforme descrito nos itens 6.2 a 6.3.

6.5 Após a entrega de todos os dispositivos *smartphones* e *simcards*, descritos no item 6.2.2, o BNDES iniciará o processo de portabilidade das linhas. Ao término do processo de portabilidade, o BNDES emitirá o Termo de Recebimento das Linhas do SMP, para as linhas portadas ou ativadas.

6.5.1 No Termo de Recebimento das Linhas do SMP constará a data da entrega do dispositivo com a respectiva linha portada ou ativada ao usuário. Para fins de pagamento, esta será a data de início da prestação do serviço SMP para a linha correspondente.

7. DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS À SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Será permitida a subcontratação dos serviços de instalação de equipamentos destinados a prover a cobertura nas dependências do BNDES.

7.2 Registre-se que a subcontratação desse serviço à outra sociedade não transferirá a esta a responsabilidade pela execução dos referidos serviços. A responsabilidade integral pelo objeto desta licitação permanecerá com a Contratada independentemente da realização de subcontratação.

7.3 Em caso de subcontratação desse serviço a licitante deverá apresentar, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data de início da instalação dos equipamentos, declaração firmada por seu Representante Legal, informando que haverá subcontratação, contendo nome, CNPJ, endereço e telefone da(s) empresa(s) subcontratada(s) e a parte do serviço que lhe cabe.

7.4 Será permitido subcontratar diferentes empresas para cada localidade.

7.5 Será de exclusiva responsabilidade da futura Contratada o pagamento do serviço prestado pela Subcontratada.

7.6 A Contratada deverá diligenciar a escolha de Subcontratada que viabilize o cumprimento das exigências estipuladas no Contrato e respectivos anexos, devendo substituir imediatamente a Subcontratada que, de qualquer forma, impeça, dificulte ou prejudique a prestação dos serviços.

7.7 Deverão ser apresentados, também, os seguintes documentos da(s) sociedade(s) subcontratada(s):

7.7.1 Comprovação da regularidade fiscal, através do SICAF e/ou através das certidões que estarão previstas no Edital;

7.7.2 Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida na sede da pessoa jurídica; e

7.7.3 Termo de Confidencialidade assinado pelo Representante Legal da Subcontratada, conforme modelo anexo ao Edital.

7.8 A subcontratação poderá ocorrer tanto no início quanto ao longo da execução contratual.

7.9 Caso a subcontratação ocorra durante a execução contratual, a Contratada deverá apresentar os mesmos documentos descritos neste item 7.

8. ATENDIMENTO E SUPORTE PARA OS SERVIÇOS DE VOZ, SMS E DADOS

8.1 A Contratada deverá fornecer o telefone (0800 ou local a partir de uma das seguintes capitais: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília ou Recife) e e-mail de sua Central de Atendimento através dos quais o BNDES poderá solicitar serviços e suporte referentes às linhas SMP e dispositivos cedidos.

8.2 O atendimento deverá estar disponível conforme listado abaixo:

8.2.1 Via telefone: todos os dias da semana, 24 horas por dia (24 x 7).

8.2.2 Via e-mail: de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 (horário comercial).

8.3 O atendimento deverá ser prestado em português do Brasil.

8.4 Deverá ser fornecido número de protocolo para cada solicitação realizada pelo BNDES.

8.5 No mínimo, as operações abaixo descritas poderão ser solicitadas através da Central de Atendimento:

8.5.1 Ativação/desativação de limite máximo de minutos a ser utilizado para ligações;

8.5.2 Ativação/desativação de todos os serviços de voz;

8.5.3 Ativação/desativação dos serviços de SMS;

8.5.4 Ativação/desativação do serviço de dados;

8.5.5 Ativação/desativação de qualquer serviço oferecido pela Contratada a seus clientes, sejam pessoas físicas ou empresas, que não acarrete ônus adicional para o BNDES;

8.5.6 Bloqueio de linha e aparelho, devido à incidente de furto, roubo ou extravio;

8.5.7 Desbloqueio de linha e aparelho, devido ao cancelamento do incidente de furto, roubo ou extravio;

8.5.8 Ativação de linha em novo *simcard*;

8.5.9 Ativação/desativação de caixa postal de voz;

8.5.10 Reset de senha da caixa postal de voz;

8.5.11 Bloqueio/desbloqueio da recepção de ligação telefônica;

8.5.12 Bloqueio/desbloqueio da realização de ligação telefônica;

8.5.13 Bloqueio/desbloqueio do encaminhamento de ligação telefônica ("siga-me"), desde que não haja incompatibilidade técnica com as demais condições constantes deste item 8.5;

8.5.14 Bloqueio/desbloqueio da recepção e do envio de mensagens de texto;

8.5.15 Bloqueio/desbloqueio da realização de ligações internacionais;

8.5.16 Bloqueio/desbloqueio da recepção de ligações internacionais;

8.5.17 Bloqueio/desbloqueio do *roaming* internacional de voz;

8.5.18 Bloqueio/desbloqueio do *roaming* internacional de dados, tanto na modalidade de faturamento por diária quanto na modalidade de faturamento por megabyte trafegado;

8.5.19 Bloqueio/desbloqueio do *roaming* internacional de SMS.

8.6 É facultado à Contratada conceder acesso a um portal na *Internet*, onde os técnicos do BNDES possam diretamente gerenciar serviços e eventos relativos às linhas e dispositivos cedidos.

8.7 O conjunto de solicitações e serviços desejado para o portal é o mesmo daquele definido para a Central de Atendimento, no item 8.5.

8.8 Os técnicos da Contratada deverão conhecer as características dos serviços de voz, SMS e dados contratados pelo BNDES, bem como estar capacitados a executar corretamente as solicitações encaminhadas, para ativação, desativação, bloqueio e desbloqueio de serviços, bem como quaisquer outras solicitações relacionadas com incidentes ocorridos com as linhas do SMP, *smartphones* e *simcards*.

8.9 Os dispositivos cedidos ao BNDES deverão acompanhar garantia oficial do fabricante por, pelo menos, 12 (doze) meses.

9. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

9.1 Ocorrências que causem interrupção total na prestação dos serviços ou degradação na qualidade da comunicação que impossibilite sua utilização deverão ser concluídas em, no máximo, 8 (oito) horas corridas, a partir da abertura da solicitação.

9.2 As solicitações do BNDES relacionadas com os serviços de voz, SMS e dados listadas no item 8.5 deverão ser concluídas em, no máximo, 8 (oito) horas corridas, a partir da abertura da solicitação ou a partir da configuração que o próprio BNDES realize através do portal de gerenciamento.

9.3 A Contratada deverá corrigir no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, após ser notificada, todas as falhas não compreendidas pelos itens anteriores, ou seja, que não correspondam às solicitações listadas no item 8.5 ou não impliquem interrupção total na prestação dos serviços ou degradação na qualidade da comunicação que impeça sua utilização.

9.4 Os prazos máximos estipulados nos itens 9.1 a 9.3 poderão ser estendidos pelo Gestor do Contrato, desde que motivadamente e sendo devidamente registrado nos documentos de acompanhamento da execução contratual.

9.5 A Contratada deverá formalizar o fechamento dos chamados, através de e-mail encaminhado ao Gestor do Contrato ou à(s) pessoa(s) expressamente indicada(s) por ele.

9.6 Quando solicitado, a Contratada deverá encaminhar ao BNDES o relatório de falhas, sempre que ocorrer qualquer anormalidade na prestação dos serviços, contendo no mínimo as seguintes informações: hora de abertura do chamado, hora da solução do problema, descrição da ocorrência, causas, procedimentos adotados para a solução do problema.

10. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA

10.1 Caberá à Contratada cumprir a Lei n.º 9.472/97, o contrato de Concessão/Autorização assinado com a ANATEL, e demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados.

10.2 Fornecer todas as informações necessárias para a utilização do serviço contratado pelo BNDES.

10.3 Durante a fase de encerramento do contrato, atender a todas as solicitações do BNDES, relativas à implantação do novo serviço.

10.4 Impedir a participação, direta ou indireta, de empregado ou dirigente do BNDES e suas subsidiárias na execução do objeto do contrato.

10.5 Adotar, sempre que cabível, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

10.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do BNDES por parte dos seus profissionais e dos da subcontratada alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo BNDES.

10.7 Devolver recursos disponibilizados pelo BNDES, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência do contrato.

10.8 Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do contrato, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados.

10.9 Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do BNDES ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço.

10.10 Indicar seus dados de endereço, telefone, fax e mensagem de correio eletrônico, mantendo-os atualizados perante o BNDES durante toda a vigência do contrato.

10.11 Notificar ao BNDES, por escrito, quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto.

10.12 Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES.

10.13 Cumprir, durante a execução do contrato, as leis federais, estaduais e municipais vigentes ou que entrarem em vigor, sendo a única responsável pelas infrações cometidas, convencionando-se, desde já, que o BNDES poderá descontar de qualquer crédito da Contratada a importância correspondente a eventuais pagamentos desta natureza que venha efetuar por imposição legal;

10.14 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços. A fiscalização ou o acompanhamento pelo BNDES não excluirá ou reduzirá essa responsabilidade.

10.15 Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços.

10.16 Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz.

10.17 Indicar funcionário para atuar como preposto do contrato junto ao BNDES, participando, sempre que solicitado, de reuniões de acompanhamento dos serviços prestados.

10.18 Atender prontamente a quaisquer exigências do representante da Administração, no que diz respeito às necessidades do BNDES.

10.19 Agrupar o detalhamento de utilização dos dispositivos móveis em uma única nota fiscal mensal para cada código de área.

10.19.1 Caso comprovadamente não seja possível o agrupamento em uma única nota fiscal por localidade, a Contratada deverá acordar com o Gestor do Contrato como será feita a divisão das notas fiscais correspondentes aos serviços e localidades diversos.

10.20 Para o caso de acesso a dados em *roaming* internacional, informar o local do uso, a operadora utilizada no local, as datas e horários de uso do serviço, bem como o volume de dados trafegado por cada dispositivo móvel no período de faturamento.

10.21 Quando solicitado pelo BNDES, coletar os aparelhos cedidos em comodato e realizar o descarte correto dos aparelhos e suas baterias, conforme legislação vigente.

10.22 Comunicar ao BNDES, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente relacionada aos serviços prestados, prestando os esclarecimentos julgados necessários.

10.23 Comunicar ao BNDES, por escrito e com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, a realização de manutenções programadas que possam afetar a prestação dos serviços na Área de Prestação da Contratada.

10.24 Identificar seus funcionários com crachás da empresa e informar com antecedência de 48 horas a relação de trabalhadores escalados, nas ocasiões em que estiverem programados serviços no BNDES, observando todas as leis e normas regulamentadoras (NR's) relativas à segurança do trabalho, notadamente as que integrarem as Portarias do Ministério do Trabalho MTB 3.214/78 e MTB 3.751/90, dentre outras aplicáveis à espécie.

10.24.1 A relação de trabalhadores mencionada no item 10.24 deverá conter:

a) Nome e sobrenome do profissional;

b) Número do documento de identificação que será apresentado na portaria do BNDES na ocasião da atividade;

c) Objetivo da visita; e

d) Lista dos ativos que necessitarão ser acessados para a execução da atividade.

10.25 Garantir sigilo e inviolabilidade das comunicações realizadas através do serviço desta contratação.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 O BNDES efetuará o pagamento referente aos serviços contratados, mensalmente, observados os limites e condições previstos no contrato e o desempenho apurado de acordo com os níveis de serviço fixados.

11.2 Além de enviar a documentação de cobrança, a Contratada deverá disponibilizar, através de um portal *internet*, o detalhamento de todos os serviços nos formatos FEBRABAN[4], EXCEL e TXT.

11.3 O pagamento será realizado no mês subsequente à prestação do serviço, mediante ateste das faturas mensais pelo Gestor do Contrato ou por membros da Equipe Técnica do BNDES, sob sua supervisão. Caso sejam encontradas divergências, cabe à Contratada emitir novas faturas com o valor correto ou comprovar que os valores contestados pelo BNDES estavam corretos.

11.4 Caso a Contratada não forneça alguma informação necessária para que seja feita a análise completa da cobrança, os serviços serão analisados em consonância com a tarifa mais baixa para serviços similares.

11.5 A partir da data da portabilidade e ativação da linha, conforme descrito no item 6.5.1, a Contratada poderá iniciar os seguintes faturamentos para as respectivas linhas:

11.5.1 Cobrança mensal das assinaturas do Pacote de Serviços;

11.5.2 Cobrança mensal das ligações de Longa Distância Internacional realizadas;

11.5.3 Consumo mensal de serviços de voz e SMS em *roaming* internacional;

11.5.4 Consumo mensal de serviços de dados em *roaming* internacional, de acordo com o modelo de tarifação escolhido (diária ou *megabytes* trafegado).

[4] Formato padrão definido pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) com objetivo de estabelecer padrão único a nível nacional para a apresentação de valores faturados de serviços de Telecomunicações. Mais informações, bem como um modelo deste formato, podem ser obtidas em www.febraban.org.br.

11.6 A data base para o pagamento das faturas mensais será definida pelo BNDES, sendo no primeiro mês cobrado proporcionalmente ao tempo utilizado para os serviços descritos nos itens 11.5.1 e 11.5.2.

11.7 Qualquer cobrança por parte da Contratada só poderá ser paga pelo BNDES se estiver dentro do escopo das planilhas de preço constantes do Anexo II do Edital

11.8 Os pagamentos a serem efetuados em favor do Contratado estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo Contratado.

11.9 Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o BNDES poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo Contratado.

12. AJUSTES DE PAGAMENTO

12.1 Na hipótese de descumprimento parcial ou total, pela Contratada, dos níveis de serviço abaixo relacionados, caberá a aplicação dos seguintes ajustes de pagamento na fatura do mês subsequente à apuração do índice ou descumprimento:

12.1.1 Em decorrência do descumprimento dos prazos definidos no item 3.18, o BNDES realizará o desconto de 0,1% (um décimo por cento), do valor total da fatura mensal correspondente ao mês subsequente ao da conclusão do serviço de portabilidade, por cada dia corrido de atraso no prazo de conclusão da portabilidade, para cada linha não portada;

12.1.2 Em decorrência do descumprimento dos prazos definidos nos itens 4.3 e 4.9, o BNDES realizará o desconto de 1% (um por cento) do valor total da fatura mensal, por cada dia corrido de atraso no prazo para adequação do sinal.

12.1.3 Em decorrência do descumprimento dos prazos definidos nos itens 6.2.1 e 6.2.2, o BNDES realizará o desconto de 0,1% (um décimo por cento), do valor total da fatura mensal correspondente ao mês subsequente ao da conclusão do serviço de portabilidade, por cada dia corrido de atraso de atraso na entrega dos itens;

12.1.4 Em decorrência do descumprimento dos prazos definidos no item 6.3.1, o BNDES realizará o desconto de 0,1% (um décimo por cento),

do valor total da fatura mensal correspondente ao mês subsequente ao da conclusão do serviço de portabilidade, por cada dia corrido de atraso na correção de eventuais inconformidades, para cada dispositivo em desconformidade;

12.1.5 Em decorrência do descumprimento dos níveis de serviço definidos no item 9.1, o BNDES realizará o desconto de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total da fatura mensal, por cada intervalo de 8 (oito) horas corridas de atraso ou fração, para cada ocorrência.

12.1.6 Em decorrência do descumprimento dos níveis de serviço definidos no item 9.2, o BNDES realizará o desconto de 0,1% (um décimo por cento) do valor total da fatura mensal, por cada intervalo de 8 (oito) horas corridas de atraso ou fração, para cada ocorrência.

12.1.7 Em decorrência do descumprimento dos níveis de serviço definidos no item 9.3, o BNDES realizará o desconto de 0,1% (um décimo por cento) do valor total da fatura mensal, por cada dia de atraso ou fração, para cada ocorrência.

12.1.8 Os descontos efetuados na fatura mensal serão limitados em 10% (dez por cento). Na hipótese de a soma dos ajustes de pagamento exceder esse limite, além da aplicação de desconto de 10% (dez por cento), a Contratada estará sujeita às penalidades previstas no item 13 deste Anexo.

13. PENALIDADES

13.1 Na hipótese de descumprimento parcial ou total, pela Contratada, das obrigações contratuais assumidas, caberá, de acordo com o tipo e gravidade da infração, a aplicação das seguintes penalidades:

13.1.1 Advertência;

13.1.2 Multa:

a) de até 0,07% (sete centésimos por cento) do valor global do Contrato, por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento), no caso de não observância do prazo para a apresentação da garantia contratual;

b) de até 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato no caso dos ajustes de pagamento em uma fatura mensal exceder o máximo estipulado no item 12.1.8;

c) de até 10% (dez por cento) do valor global do contrato pelo não atendimento de quaisquer outras exigências previstas neste documento não abrangidas nos subitens acima; e

13.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, pelo prazo previsto na legislação, apurado em razão da natureza e da gravidade da infração cometida.

13.2 A critério do BNDES, o valor total calculado decorrente de qualquer penalidade, poderá ser descontado de uma ou mais notas fiscais mensais ou da garantia apresentada pela Contratada.

13.3 O valor total das multas aplicadas não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato.

13.4 As penalidades previstas não serão aplicadas na eventual imprevisibilidade da ocorrência do atraso, cabendo, nesse caso, à Contratada, diante do caso concreto, comprovar suas razões de fato e de direito.

13.5 A aplicação de multas e outras sanções aplicadas só poderá ser relevada, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da Administração do BNDES.

13.6 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

14. GARANTIA CONTRATUAL

14.1 Será prestada garantia contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas em lei, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do Contrato, prorrogável por igual período, a critério do BNDES.

15. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE

15.1 A vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até o limite de 36 (trinta e seis) meses.

15.1.1 Em caso de renovação contratual, a Contratada não precisará substituir os dispositivos móveis cedidos no início do contrato.

15.2 O contrato a ser firmado deverá utilizar o Índice de Serviços de Telecomunicações – IST ou outro índice que o venha substituir para cálculo do reajuste anual das tarifas.

15.3 De acordo com o inciso VII, do art. 19, da Lei nº 9.472, de 1997, compete à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas dos serviços prestados no regime público, podendo fixá-las, bem como homologar reajustes.

15.4 Será incumbência da Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo de cada reajuste anual, a ser submetido à aprovação do BNDES, juntando-se os respectivos documentos comprobatórios exigidos pela legislação.

15.5 Caso o BNDES identifique que os preços praticados pelo mercado são inferiores aos do contrato, poderá convocar a Contratada a renegociar os preços.

16. HISTÓRICO DE CONSUMO E QUANTITATIVO MÁXIMO

16.1 De modo a fornecer maiores insumos para o planejamento e elaboração da proposta por parte das Licitantes, as tabelas abaixo apresentam o consumo do BNDES nos últimos anos.

Serviços de SMS e voz em território nacional

Tipo de Chamada	2019	2020	2021[5]
Ligações Locais (VC1) - Móvel-Fixo (minuto)	52.263	95.715	55.828
Ligações Locais (VC1) - Móvel-Móvel (minuto)	115.574	379.418	148.245
Mensagens de Texto (SMS) destinadas ao Brasil (unidade)	6.893	1.784	1.062
Ligações de Longa Distância Nacional VC2 - Móvel-Fixo (minuto)	2.151	3.603	908
Ligações de Longa Distância Nacional VC2 - Móvel-Móvel (minuto)	11.965	16.467	2056
Ligações de Longa Distância Nacional VC3 - Móvel-Fixo (minuto)	13.275	32.280	5.159
Ligações de Longa Distância Nacional VC3 - Móvel-Móvel (minuto)	37.792	71.828	11.513
Ligações de Longa Distância Internacional (minuto)[6]	861	534	33

Serviços de SMS (unidade) e voz (minutos) em território internacional[7]

Tipo de Chamada	2018	2019	2020

[5] Ligações locais e SMS, consumo até 30/setembro/2021. Ligações LDN e LDI, consumo até 31/07/2021.
[6] 74% das ligações para EUA e Canadá, 7% para outros países das Américas, 18% para países da Europa e 1% para outros países do mundo.
[7] Consumo dos serviços de voz e SMS em *roaming* internacional até 31/março/2020.

Ligações originadas no exterior destinadas ao Brasil (minuto)	7.196	2.044	236
Ligações originadas no exterior destinadas ao país visitado (minuto)	710	350	60
Ligações originadas no exterior destinadas a outros países, exceto o Brasil e o país visitado (minuto)	174	43	10
Ligações recebidas no exterior (minuto)	5.294	1.650	203
Mensagens de texto (SMS) originadas no exterior (unidade)	2.330	2.408	484

Serviços de dados em *roaming* internacional[8]

Região	Tipo de Consumo	2018	2019	2020
Américas	Diária	500	371	35
Europa		655	508	87
Resto do Mundo		419	151	24
Américas	*Megabytes* Trafegados	40.141	28.918	2.428
Europa		52.561	39.605	6.010
Resto do Mundo		33.661	11.750	1.672

16.2 Em relação ao consumo de dados em *roaming* internacional, o atual contrato do BNDES para serviços SMP utiliza o modelo de faturamento por *megabyte* trafegado. A tabela presente no item 16.1 apresenta, além da quantidade de megabytes consumidos, a quantidade de diárias que teria sido consumida, caso o modelo baseado em diárias fosse utilizado.

16.3 É importante destacar que o consumo histórico não representa qualquer garantia de consumo mínimo por parte do BNDES.

16.4 Apesar dos quantitativos terem sido estimados individualmente para cada tipo de serviço ou região, estes quantitativos não representam o teto máximo passível de ser consumido para aquele serviço ou região. Dada a impossibilidade de prever as demandas futuras com esta precisão, caso um dado serviço atinja a quantidade estimada, ele ainda poderá ser demandado, desde que, durante a vigência, não seja ultrapassado o valor global do contrato em reais.

[8] Consumo de dados em *roaming* internacional até 31/março/2020.

17. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO

17.1 O valor máximo estimado da licitação, com base em pesquisa de mercado, é de até R$ 1.340.404,28 (um milhão, trezentos e quarenta mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e oito centavos), sendo respeitados os valores máximos por serviço, a saber:

Serviço	Valor Máximo
Assinatura mensal do Pacote de Serviços de Voz, Dados e SMS em Território Nacional	R$ 1.162.903,50
Ligações de Longa Distância Internacional	R$ 2.332,00
Roaming Internacional de Voz	R$ 9.988,00
Roaming Internacional de Dados	R$ 153.671,10
Roaming internacional de SMS	R$ 11.509,68
Valor Global Máximo	**R$ 1.340.404,28**

18. PROPOSTA DE PREÇOS

18.1 A PROPOSTA a ser enviada pela Licitante deverá seguir o modelo das planilhas apresentadas no Edital, com todos os seus campos obrigatoriamente preenchidos.

18.2 A Licitante deverá optar por um dos modelos de tarifas previstos para o serviço de dados em roaming internacional, preenchendo somente os valores da planilha de roaming internacional correspondente ao modelo escolhido, a saber: no caso de opção pelo Modelo A (diárias com franquia), deverão ser preenchidos os valores da planilha 4A; no caso de opção pelo Modelo B (megabytes trafegados), deverão ser preenchidos os valores da planilha 4B.

18.3 Deverão ser especificados os preços unitários solicitados nas planilhas, procedendo-se em seguida aos cálculos necessários à obtenção do preço global. Em caso de divergência entre valores unitários e valores calculados, serão considerados os valores unitários, e, entre valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados os por extenso.

18.4 Caberá à equipe do BNDES responsável pela análise técnica das propostas a validação dos resultados dos cálculos apresentados pela Licitante. Em caso de incorreções, a Equipe Técnica de Apoio à Licitação apresentará os cálculos corretos, obtidos a partir dos valores unitários cotados.

18.5 Os quantitativos de tráfego futuro estimados, informado nas Planilhas de Formação de Preços, servirão, tão somente, de subsídio às empresas na formulação das propostas e para posterior análise da proposta mais vantajosa para o BNDES, não caracterizando compromisso de utilização do montante total do tráfego.

18.6 As quantidades de minutos definidas nas Planilhas de Formação de Preços constantes do Edital correspondem a estimativas para toda a vigência do contrato, obtidas através da análise do consumo aferido anualmente e da curva de evolução desse consumo, realizada pelo BNDES sobre os demonstrativos mensais do contrato em vigência, acrescidas de uma reserva técnica. O consumo a ser realmente aferido durante a vigência dos contratos, a cada mês, poderá ser superior ou inferior à média mensal estimada. O limite global máximo de consumo total, durante toda a vigência do contrato, será correspondente ao valor global da proposta, expresso em reais.

18.7 Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, bem como quaisquer outras relativas aos serviços de telefonia, tais como custos de interconexão com outras operadoras, deslocamentos de equipe, impostos e taxas, quando aplicáveis, cujas alíquotas deverão estar informadas em separado.

18.8 A Proposta de Preço deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada por representante legal, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em reais (R$).

18.9 Para aceitação da proposta, os Licitantes deverão anexar o plano ofertado na sua proposta e cópia dos documentos de outorga da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL (Contrato de Concessão ou Termo de Autorização) para a prestação do serviço.

18.10 Os percentuais de desconto indicados na Planilha de Formação de Preços incidirão sobre os preços unitários. No campo onde o percentual de desconto não estiver indicado na proposta, será considerado que não houve concessão de desconto.

18.11 Em todas as planilhas o preço global final corresponde a um período de 18 (dezoito) meses de prestação do serviço.

CLARO S/A
Rua Henri Dunant, nº 780 - Torre A e Torre B
Santo Amaro – São Paulo / SP - CEP 04.709-110
CNPJ 40.432.544/0001-47
www.claro.com.br

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - BNDES
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 – BNDES

LICITANTE: CLARO S/A

CNPJ: 40.432.544/0001-47

ENDEREÇO: Rua Henri Dunant, nº 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro, CEP 04.709-110 - São Paulo / SP

TELEFONE: (21) 2121-9488 / (21) 99227-5443

E-MAIL: luciana.pinheiro@embratel.com.br

REPRESENTANTE LEGAL: Luciana de Almeida Pinheiro

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Separada Legalmente

PROFISSÃO: Engenheira

FUNÇÃO NA SOCIEDADE: Gerente Executiva de Contas / Procuradora

RG: 06268051-7 IFP-RJ

CPF: 000.245.067-45

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL (MATRIZ/FILIAL):

RAZÃOSOCIAL: **CLARO S/A (SP)**
CNPJ: 40.432.544/0001-47
ENDEREÇO: Rua Henri Dunant, nº 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro, CEP 04.709-110 - São Paulo / SP

RAZÃOSOCIAL: **CLARO S/A (RJ)**
CNPJ: 40.432.544/0062-69
ENDEREÇO: Rua Mena Barreto, nº 42 - Botafogo, CEP 22.271-100 - Rio de Janeiro / RJ

RAZÃOSOCIAL: **CLARO S/A (DF)**
CNPJ: 40.432.544/0440-04
ENDEREÇO: ST SCN Quadra 3, nº 01 - Bloco A; Térreo, Sala01; Ed. Estação Telefônica Centro-Norte, CEP 70.713-000 – Asa Norte / DF

CLARO S/A
Rua Henri Dunant, nº 780 - Torre A e Torre B
Santo Amaro – São Paulo / SP - CEP 04.709-110
CNPJ 40.432.544/0001-47
www.claro.com.br

RAZÃOSOCIAL: **CLARO S/A (PE)**
CNPJ: 40.432.544/0102-90
ENDEREÇO: AV. Governador Agamenon Magalhães, nº 1114 – Graças , CEP 52.020-900 – Recife / PE.

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: Contratação de Serviços de Comunicação por Voz, SMS e Dados, nas modalidades local, longa distância e roaming internacional, através de linhas do Serviço Móvel Pessoal (SMP) com cessão, a título de comodato, de dispositivos móveis tipo smartphones.

PLANILHA 1

SERVIÇOS DE VOZ, SMS E DADOS EM TERRITÓRIO NACIONAL – LINHAS DO SMP COM CÓDIGO DE ÁREA 11, 21, 61 E 81

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO: CLARO MAX 2.0 ILIMITADO v.2020

MODELO DO APARELHO OFERTADO: MOTOROLA MOTO G30 128GB

Serviço	Quantidade de linhas do SMP **[An]**	Preço unitário da assinatura mensal **[Bn]**	Percentual de desconto ofertado **[Cn]**	Preço unitário da assinatura mensal com desconto **[D = B x (1 – C/100)]**	Valor global **[P1 = An x Dn x 12]**
1. Assinatura Mensal do Serviço de Voz, SMS e Dados em Território Nacional	615	647,99	83,788330%	105,05	1.162.903,50
PREÇO GLOBAL PARA OS SERVIÇOS DE VOZ, SMS E DADOS EM TERRITÓRIO NACIONAL : (P1)					1.162.903,50

PREÇO GLOBAL PARA OS SERVIÇOS DE VOZ, SMS E DADOS EM TERRITÓRIO NACIONAL, POR EXTENSO:
um milhão, cento e sessenta e dois mil, novecentos e três Reais e cinquenta Centavos

PLANILHA 2

SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL – LINHAS DO SMP COM CÓDIGO DE ÁREA 11, 21, 61 E 81

Serviço	Quantidade de minutos estimada para a vigência do contrato **[An]**	Preço unitário para tarifação do minuto **[Bn]**	Percentual de desconto ofertado **[Cn]**	Preço unitário para tarifação do minuto com desconto **[Dn = Bn x (1 – Cn/100)]**	Valor global **[P2 = An x Dn]**
2. Ligações LDI para EUA e Canadá	850	R$ 0,65	0%	R$ 0,65	552,50
3. Ligações LDI para países da América	100	R$ 0,65	0%	R$ 0,65	65,00
4. Ligações LDI para Europa	200	R$ 0,65	0%	R$ 0,65	130,00
5. Ligações LDI para outros países	50	R$ 1,95	0%	R$ 1,95	97,50
PREÇO GLOBAL PARA OS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL: (P2)					**845,00**

PREÇO GLOBAL PARA OS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, POR EXTENSO:
oitocentos e quarenta e cinco Reais

Claro / Embratel
Diretoria de Vendas Governo RJ
Av. Presidente Vargas, 1.012, 9º andar / P1 - Centro - Cep 20071-910 – Rio de Janeiro / RJ
e.mail: luciana.pinheiro@embratel.com.br / Cel: (21) 99227-5443

CLARO S/A
Rua Henri Dunant, nº 780 - Torre A e Torre B
Santo Amaro – São Paulo / SP - CEP 04.709-110
CNPJ 40.432.544/0001-47
www.claro.com.br

PLANILHA 3A ***ROAMING* INTERNACIONAL DE VOZ - PACOTE MENSAL (50min)**			
Serviço	Quantidade estimada para a vigência do contrato **[An]**	Valor pacote **[Bn]**	Valor global **[Cn = An x Bn]**
6. Países da América	40	69,90	2.796,00
7. Países da Europa	40	79,90	3.196,00
8. Outros países do mundo	40	99,90	3.996,00
PREÇO GLOBAL PARA OS SERVIÇOS DE *ROAMING* INTERNACIONAL DE VOZ: (P3A = C6 + C7 + C8)			**9.988,00**
PREÇO GLOBAL PARA OS SERVIÇOS DE *ROAMING* INTERNACIONAL DE VOZ, POR EXTENSO: **nove mil, novecentos e oitenta e oito Reais**			

PLANILHA 4A ***ROAMING* INTERNACIONAL DE DADOS – DIÁRIAS**			
Região	Quantidade estimada para a vigência do contrato **[An]**	Valor unitário da diária **[Bn]**	Valor global **[Cn = An x Bn]**
13. Países das Américas	1.140	39,90	45.486,00
14. Países da Europa	1.634	39,90	65.196,60
15. Outros Países do Mundo	615	69,90	42.988,50
PREÇO GLOBAL PARA O SERVIÇO DE *ROAMING* INTERNACIONAL DE DADOS: (P4A = C13 + C14 + C15)			**153.671,10**
PREÇO GLOBAL PARA O SERVIÇO DE *ROAMING* INTERNACIONAL DE DADOS, POR EXTENSO: **cento e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e um Reais e dez Centavos**			

Claro / Embratel
Diretoria de Vendas Governo RJ
Av. Presidente Vargas, 1.012, 9º andar / P1 - Centro - Cep 20071-910 – Rio de Janeiro / RJ
e.mail: luciana.pinheiro@embratel.com.br / Cel: (21) 99227-5443

CLARO S/A
Rua Henri Dunant, nº 780 - Torre A e Torre B
Santo Amaro – São Paulo / SP - CEP 04.709-110
CNPJ 40.432.544/0001-47
www.claro.com.br

PLANILHA 5 ***ROAMING* INTERNACIONAL DE SMS - UNIDADE**			
Região	Quantidade estimada para a vigência do contrato **[An]**	Valor unitário **[Bn]**	Valor global **[Cn = An x Bn]**
19. Mensagens de texto (SMS) originadas no exterior (unidade)	4.641	2,48	11.509,68
PREÇO GLOBAL PARA O SERVIÇO DE *ROAMING* INTERNACIONAL DE SMS: (P5 = C19)			**11.509,68**
PREÇO GLOBAL PARA O SERVIÇO DE *ROAMING* INTERNACIONAL DE DADOS, POR EXTENSO: **onze mil, quinhentos e nove Reais e sessenta e oito centavos**			

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 / 22 – BNDES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR VOZ E DADOS ATRAVÉS DE LINHAS DO SMP EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Item	Valor Total
Valor Total da Planilha 1 (P1)	1.162.903,50
Valor Total da Planilha 2 (P2)	845,00
Valor Total da Planilha 3 (P3A)	9.988,00
Valor Total da Planilha 3 (P3B)	-
Valor Total da Planilha 4A	153.671,10
Valor Total da Planilha 4B	-
Valor Total da Planilha 5	11.509,68
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: (P1 + P2 + P3 + P4)	**1.338.917,28**
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA, POR EXTENSO: **um milhão, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e dezessete Reais e vinte e oito Centavos**	

Claro / Embratel
Diretoria de Vendas Governo RJ
Av. Presidente Vargas, 1.012, 9º andar / P1 - Centro - Cep 20071-910 – Rio de Janeiro / RJ
e.mail: luciana.pinheiro@embratel.com.br / Cel: (21) 99227-5443

CLARO S/A
Rua Henri Dunant, nº 780 - Torre A e Torre B
Santo Amaro – São Paulo / SP - CEP 04.709-110
CNPJ 40.432.544/0001-47
www.claro.com.br

O Licitante CARO S/A declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ **1.338.917,28** (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e dezessete Reais e vinte e oito Centavos), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante CLARO S/A informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2022.

LUCIANA DE ALMEIDA PINHEIRO:00024506745
Assinado de forma digital por LUCIANA DE ALMEIDA PINHEIRO:00024506745
Dados: 2022.02.16 15:16:02 -03'00'

Luciana de Almeida Pinheiro
(Representante Legal do Licitante)

Claro / Embratel
Diretoria de Vendas Governo RJ
Av. Presidente Vargas, 1.012, 9º andar / P1 - Centro - Cep 20071-910 – Rio de Janeiro / RJ
e.mail: luciana.pinheiro@embratel.com.br / Cel: (21) 99227-5443

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem serviços de telefonia móvel e aplicação ajuste de pagamento e de penalidades.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços de telefonia móvel.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES	Período sem cobertura dos serviços de telefonia móvel.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do serviço.	Revisão de preço.	BNDES

Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento do custo do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra	Aumento do custo do serviço.	Reajuste anual de preço.	BNDES
	Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratada
Risco Técnico e/ou Operacional	Impossibilidade de execução do serviço de telefonia móvel gerada por ação ou inação da Contratada.	Problemas de comunicação dos funcionários do BNDES e aplicação de penalidades e ajustes de pagamento..	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada

	Impossibilidade de execução do serviço de telefonia móvel, gerada pelo BNDES ou por terceiro a seu serviço.	Problemas de comunicação dos funcionários do BNDES	Mapeamento da situação e implementação de melhorias nos procedimentos internos do BNDES	BNDES

Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CLARO S.A., por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 035/2022, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 035/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 035/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 035/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de

documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 035/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 035/2022.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2022.

LUCIANA DE ALMEIDA PINHEIRO:00024506745
Assinado de forma digital por LUCIANA DE ALMEIDA PINHEIRO:00024506745
Dados: 2022.03.15 17:31:14 -03'00'

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO V - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS

_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 035/2022, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 035/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 035/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 035/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou

confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 035/2022, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2022.

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO VI - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA SUBCONTRATAÇÃO

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL DO SUBCONTRATADO

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão de sua contratação pela sociedade CLARO S.A. para a prestação de parcela(s) dos serviços do Contrato OCS nº 035/2022 (SRM 4400004917) às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;

VI. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 035/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 035/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 035/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 035/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e a sociedade CLARO S.A. e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 035/2022.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2022.

Representante Legal do Subcontratado:

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____